

문체부 규제개혁위원회 운영규정 및 적극행정공무원 소송 지원 지침 개정 계획

□ 추진 배경

- 인사혁신처 「적극행정 운영규정」 일부개정(‘22.12.27. 개정·시행)에 따른 우리 부 훈령(문체부 규제개혁위원회 운영규정, 문체부 적극행정공무원의 소송 등에 관한 지원 지침) 개정 추진

<「적극행정 운영규정(인사혁신처 대통령령)」 개정 주요 내용>

- (소송 등 지원 확대) 적극행정 공무원에 대한 소송 등 지원을 의무화하고, 지원대상을 퇴직한 공무원까지 확대(안 제11조, 제18조)
- (민간위원 임기 등 규정) 적극행정위원회 민간위원의 임기(2년), 연임(최대 2회), 해촉 관련 규정 신설(안 제12조, 제12조의3)
- (규제혁신 우수공무원 발굴) 적극행정 우수공무원 선발 대상에 규제혁신 우수공무원 명시(안 제14조)

□ 주요 내용

<문화체육관광부 규제개혁위원회 운영규정 일부개정안>

조문	현행	개정안	비고
제2장 규제개혁위원회			
제5조 (민간위원의 임기)	①위원회 위원 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.	①위원회 위원 임기는 2년으로 하되, 두 차례만 연임할 수 있다.	○ 연임 제한 없음→ 연임 2회 가능 - 적극행정위원회 민간위원 임기에 맞춰 개정 ※ 타 부처 민간위원 임기 - 2년, 연임 가능(대부분 부처) - 2년, 연임 2회(산업부, 여가부) - 1년, 연임 가능(국토부, 농진청)
제3장 적극행정위원회			
제17조 (위원의 임기)	②민간위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.	②민간위원의 임기는 2년으로 하되, 두 차례만 연임할 수 있다.	○ 연임 제한 없음→ 연임 2회 가능 - 인사혁신처 적극행정 운영규정 개정안 준용 ※ 타 부처 민간위원 임기 - 2년, 연임 가능(대부분 부처) - 2년, 연임 2회(국조실, 법무부) - 2년, 연임 1회(식약처, 법무부)
제4장 보칙			
제29조 (위원의 해촉)	문화체육관광부 장관은 위원회 및 적극행정위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당 위원을 해촉할 수 있다. 1~5. 생략 6. <신설>	문화체육관광부 장관은 위원회 및 적극행정위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당 위원을 해촉할 수 있다. 1~5. 생략 6. 제28조제3항에 따라 회피하지 않은 경우	○ 해촉 사유에 '위원 스스로 회피하지 않은 경우' 추가 - 인사혁신처 적극행정 운영규정 개정안 준용

<문화체육관광부 적극행정공무원의 소송 등에 관한 지원 지침 일부개정안>

조문	현행	개정안	비고
제4조 (적극행정 책임관 등)	① 영 제6조에 따른 적극행정 책임관(규제개혁법무담당관)은 적극행정 지원 신청 접수, 지원 절차 안내 및 상담, 지원 집행, <u>적극행정지원 심의위원회</u> 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.	① 영 제6조에 따른 적극행정 책임관(규제개혁법무담당관)은 적극행정 지원 신청 접수, 지원 절차 안내 및 상담, 지원 집행, <u>적극행정위원회</u> 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.	○ 적극행정 운영규정의 위원회 명칭 변경 반영 (적극행정지원위원회 → 적극행정위원회)
제5조 (적극행정 지원 심의위원회)	제5조(적극행정지원 심의위원회) ① 이 지침에서 정하는 적극행정 공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 여부 및 지원 범위 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 <u>적극행정지원 심의위원회</u> (이하 '위원회'라 한다)를 문화체육관광부에 둔다. ② (중략) ③ 「문화체육관광부 규제개혁위원회 운영규정」제16조에 따라 설치된 ' <u>문화체육관광부 적극행정지원위원회</u> '는 제1항에 따른 위원회의 임무를 수행한다.	제5조(적극행정위원회) ① 이 지침에서 정하는 적극행정 공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 여부 및 지원 범위 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 <u>적극행정위원회</u> (이하 '위원회'라 한다)를 문화체육관광부에 둔다. ② (중략) ③ 「문화체육관광부 규제개혁위원회 운영규정」제16조에 따라 설치된 ' <u>문화체육관광부 적극행정위원회</u> '는 제1항에 따른 위원회의 임무를 수행한다.	○ 적극행정 운영규정의 위원회 명칭 변경 반영 (적극행정지원위원회 → 적극행정위원회)
제8조 (변호인· 소송대리인 보수의 지원)	① 문화체육관광부장관은 소속 공무원이 적극행정으로 인해 징계의결등 요구가 된 경우 위원회 의결을 거쳐, 200만원 이하의 범위 내에서 변호인 선임비용을 지원할 수 있다. ② 문화체육관광부장관은 소속 공무원이 적극행정으로 인해 고소·고발 등을 당하거나 민사상 책임과 관련된 소송을 당한 때에는 위원회 의결을 거쳐, 다음 각 호의 범위 내에서 변호인 또는 소송대리인 선임비용을 지원할 수 있다.	① 문화체육관광부장관은 소속 공무원이 적극행정으로 인해 징계의결등 요구가 된 경우 위원회 의결을 거쳐, 200만원 이하의 범위 내에서 변호인 선임비용을 <u>지원해야</u> 한다. ② 문화체육관광부장관은 소속 공무원(<u>퇴직한</u> 공무원을 포함한다)이 적극행정으로 인해 고소·고발 등을 당하거나 민사상 책임과 관련된 소송을 당한 때에는 위원회 의결을 거쳐, 다음 각 호의 범위 내에서 변호인 또는 소송대리인 선임비용을 <u>지원해야</u> 한다.	○ △적극행정 공무원에 대한 소송 등 지원을 의무화하고, △지원대상을 퇴직 공무원까지 확대 - 인사혁신처 적극행정 운영규정 개정안 준용

□ 추진일정

- (규제심사, 부내 의견조회) '23. 7월
- (관계기관 협의, 행정예고, 부패영향평가) '23. 8월
 - ※ 관계기관 의견조회 10일 이상, 행정예고 20일 이상 소요되며, 동시 진행 가능
- (개정·시행) '23. 9월 초